

**Nr. 21 Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsminister des Innern. 7.
Februar 1939**

R 43 II/1353e, Bl. 86–87 Reinkonzept

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Landes- bzw. Reichsverweisung der Mitglieder des Hauses Habsburg-Lothringen. Auf das Schreiben vom 11. Januar 1939¹ – I a 2979/38–3804 –.

Der Führer und Reichskanzler hat sich auf meinen erneuten Vortrag² damit einverstanden erklärt, daß das von Ihnen mit Schreiben vom 26. Juli 1938 – I a 1999/38–3804 – vorgelegte österreichische Landesgesetz über die rückgängigmachung der Ausfolgung von Vermögen an das Haus Habsburg-Lothringen³ erlassen wird, ohne daß es der mit Schreiben vom 25. August 1938⁴ – Rk. 15438 B – geforderten Wiederinkraftsetzung der Landesverweisung der Mitglieder des Hauses Habsburg-Lothringen bedarf. Der Führer ist ferner mit Rücksicht darauf, daß für die Polizei die Möglichkeit besteht, einzelnen nicht erwünschten Mitgliedern des Hauses Habsburg-Lothringen den Aufenthalt im gesamten Gebiet des Landes Österreich oder an bestimmten Orten des Reichsgebietes zu verbieten, damit einverstanden, daß gesetzliche Maßnahmen hinsichtlich der Landes- bzw. Reichsverweisung der Mitglieder des Hauses Habsburg-Lothringen vorläufig unterbleiben. Ich darf Sie ergebenst bitten, die beteiligten Herren Reichsminister von der Auffassung des Führers zu unterrichten⁵.

Ich habe ferner die Frage zum Vortrag gebracht, ob von dem im Jahre 1919 in Österreich eingezogenen Vermögen des Hauses Habsburg-Lothringen, dessen teilweise Freigabe durch die Regierung Schuschnigg⁶ das eingangs genannte Gesetz wieder rückgängig machen soll, einzelne Vermögensgegenstände für Mitglieder der Familie Habsburg-Lothringen freigegeben werden können. Der Führer hat die Frage verneint; es soll bei der im Jahre 1919 erfolgten Einziehung sein Bewenden haben. Soweit es sich dagegen um neuerdings von der Geheimen Staatspolizei oder anderen Stellen beschlagnahmtes Privatvermögen von Mitgliedern der Familie Habsburg-Lothringen oder um Habsburger Vermögen im Altreich handelt, das von der Einziehung im Jahre 1919 nicht ergriffen war, ist der Führer der Auffassung, daß der Freigabe dieser Vermögen nichts im Wege steht, sofern nicht eine staatsfeindliche Betätigung des einzelnen Berechtigten die Einziehung in Anwendung der allgemein geltenden Vorschriften geboten erscheinen läßt. Der Führer wünscht, daß die getroffenen Beschlagnahmemaßnahmen unter diesem Gesichtspunkt beschleunigt nachgeprüft und die danach unbegründeten Maßnahmen baldigst aufgehoben werden.

Zwei hier eingegangene Gesuche von Mitgliedern des Hauses Habsburg-Lothringen⁷ füge ich in Photokopie mit der Bitte um weitere Veranlassung bei. Abgabennachricht habe ich erteilt. Für eine Mitteilung Ihrer Entscheidung wäre ich Ihnen dankbar⁸.

¹ R 43 II/1353e, Bl. 78 f. Vorgeschichte s. ARH V, Nr. 263, zum Inhalt des Bezugsschreibens dort Anm. 15.

² Am 1. Februar; s. Anhang, FV 31*. Die Frage war Hitler erstmals am 17. 8. 1938 vorgetragen worden: ARH V, Anhang FV 434*.

³ S. ARH V, Nr. 263 Anm. 1.

⁴ RMRk an RIM: Mitteilung des Vortragsergebnisses vom 17. 8. 1938; R 43 II/1353e, Bl. 8 f.

⁵ Der RIM orientierte die Ressorts mit Schreiben vom 25. 2. 1939; ebd. Bl. 89 f.; R 2/10938s, Bl. 21 f.

⁶ Durch das österr. Bundesgesetz vom 13. 7. 1935; s. ARH V, Nr. 263 Anm. 3.

⁷ Maria Josepha v. Habsburg und Franziska v. Habsburg, genannt Gräfin v. Wernberg; ebd. Anm. 8, zu 10–11.

L[ammers]

⁸ Das österr. Landes-Gesetz über die Rückgängigmachung der Ausfolgung von Vermögen an das Haus Habsburg-Lothringen erging in der ursprüngl. Fassung am 14. 3. 1939 (GBL. Österr. Nr. 311/39); auch in R 2/10938S, Bl. 4. Die Regelung der Vermögensansprüche einzelner Familienmitglieder zog sich über 1940 hin, ihr Ergebnis ist aus den Akten nicht näher ersichtlich. In den Fragen der Vermögensaufteilung zog zunächst RKom. Bürckel die Entscheidung an sich. Durch die 9. DVO zum OstmarkG vom 23. 3. 1940 (RGBL. I S. 545) ging aber das Eigentum am Habsburger-Vermögen generell auf das Reich über, und damit auch dessen Verfügung an den RFM. Einzelheiten der Vermögenszuweisungen (Forstbesitz an die Reichsforstverwaltung, landwirtschaftl. Güter an die Reichsdomänenverwaltung des REM und den Reichsgau Wien, Hausbesitz zur Verwaltung an die OFP Wien und Niederdonau, Wertpapiere an die Reichshauptkasse) s. R 2/10938s, Bl. 39 ff.; Berichte der Abwicklungsstelle der österr. Landesregierung und tabellar. Übersicht des RFM vom 10. 7. bzw. 6. 9. 1940: ebd. Bl. 99–102. Die Einweisung in einige umstrittene Objekte erfolgte erst Ende 1941.

Zitierhinweis

Nr. 21 Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsminister des Innern. 7. Februar 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d021>